

1502830-59.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Pedro Corrêa Liao

Comarca: São Caetano do Sul

Foro: Foro de São Caetano do Sul

Vara: 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... abordagem de veículo produto de roubo, o qual era conduzido pelo réu. Aduziram que durante a abordagem constataram que o acusado levava no banco traseiro os telefones celulares das vítimas, as quais reconheceram o acusado como um dos autores do roubo.

Ao ser interrogado, o acusado confessou a prática do roubo em concurso de agentes, com emprego de simulacro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Caetano do Sul

Foro de São Caetano do Sul

2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida

Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, . - Jardim São Caetano - CEP: 09581-540 - São Caetano do Sul - SP - Telefone: 11-3489-2531 - E-mail:

saocaetano2cr@tjsp.jus.br

Proc. nº 1502830-59.2021.8.26.0540 - Ctrl. nº 2021/001687- lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1502830-59.2021.8.26.0540 - Controle nº 2021/001687

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA

Proferida em audiência dia

08 de fevereiro de 2022

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Corrêa Liao

Vistos.

MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, porque no dia 28 de novembro de 2021, por volta das 15h, na Rua Capivari, bairro Nova Gerti, nesta cidade e comarca de São Caetano do Sul, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro indivíduo não identificado, e mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra Isídio Vespasiano da Silva e Ysadora Vespasiano da Silva, subtraiu para si os aparelhos celulares Samsung J2 Prime, Motorola e Apple/Iphone 11, avaliados no total de R\$ 4.000,00, pertencentes às vítimas, assim como a quantia de quantia R\$ 80,00 pertencente a Isídio Vespasiano da Silva e o veículo Chevrolet/Onix 10MT Joy, de placas QQJ-3463, avaliado em R\$ 40.000,00, que estava na posse deste.

Narra a denúncia que as vítimas foram ao local supramencionado para realizarem uma entrega utilizando-se, na ocasião, do veículo Chevrolet/Onix, de placas QQJ-3463. Então, enquanto Isídio aguardava o retorno de Ysadora para o veículo, o acusado e o comparsa se aproximaram a bordo de uma motocicleta. Ato contínuo, o acusado desceu da motocicleta e mostrando uma arma (posteriormente constando que se trata de um simulacro de arma de fogo, laudo pericial de fls. 182/186) anunciou o roubo exigindo a entrega dos pertences pessoais, inclusive aparelhos celulares.

Em seguida, o acusado assumiu a direção do veículo Onix e se evadiu do local levando consigo os aparelhos celulares da vítima e a quantia de R\$ 80,00.

Ocorreu que a polícia foi acionada e a ocorrência foi irradiada via COPOM, sendo certo que Marcelo foi abordado por policiais militares enquanto trafegava com o veículo Onix pela Vila Palmares, na cidade de Santo André, cerca de quarenta minutos após o roubo, ocasião em que foram encontrados com ele, dentre outros objetos, os aparelhos celulares e dinheiro subtraído das vítimas.

Inquérito policial instaurado por força de auto de prisão em flagrante (fls. 04/102). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 84/86) Foi determinada a remessa dos autos da comarca de Santo André para esta comarca de São Caetano do Sul (fls. 118).

Manifestação do Ministério Público ratificando a denúncia oferecida às fls. 02/03 (fls. 125).

A denúncia foi recebida em 09 de dezembro de 2021 (fls. 104/105).

O réu foi citado (fls. 208) e apresentou resposta à acusação (fls. 234/235). A decisão de fls. 236 afastou a hipótese de absolvição sumária do réu.

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Em Debates, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia com fixação da pena acima do mínimo legal.

A Defesa, por sua vez, postulou o reconhecimento da confissão espontânea.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/10), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 18, 19/20, 23 e 24), pelo auto de avaliação (fls. 21/22), pelo auto de reconhecimento de pessoa/termos de declarações (fls. 13), pelas imagens obtidas nas câmeras de segurança do momento da prática do delito (documento de fls. 172/174), pelo laudos periciais (fls. 182/186, 187/189, 190/194, 195/198 e 199/202) e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado, o qual confessou a prática delitiva. A confissão, na espécie, encontra respaldo nas declarações das vítimas, seguidas de reconhecimentos em Juízo, bem como nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do réu. Vejamos.

A vítima Isídio Vespasiano da Silva declarou que dois indivíduos numa motocicleta se aproximaram e anunciaram o assalto. Exigiram a entrega do carro e determinaram que os telefones celulares fossem deixados no interior do veículo. Reconheceu o acusado, nas duas fases da persecução criminal, como sendo um dos autores do roubo. A vítima Ysadora Vespasiano Silva declarou que teve o celular subtraído durante a ação e também reconheceu o acusado em Juízo como um dos autores do roubo, o que estava sem capacete e sem máscara.

Os policiais militares foram unânimes em afirmar que realizaram abordagem de veículo produto de roubo, o qual era conduzido pelo réu. Aduziram que durante a abordagem constataram que o acusado levava no banco traseiro os telefones celulares das vítimas, as quais reconheceram o acusado como um dos autores do roubo.

Ao ser interrogado, o acusado confessou a prática do roubo em concurso de agentes, com emprego de simulacro de arma.

São estes os elementos de convicção colhidos durante a instrução, suficientes, a toda evidência, para a prolação de decreto condenatório, à vista do reconhecimento pessoal efetuados pelas vítimas em sede policial (fls. 13) e em juízo.

Denota-se, pois, que a confissão está alinhada aos demais elementos de prova, em especial os seguros reconhecimentos e apreensão dos bens das vítimas em poder do

réu.

As declarações ofertadas na delegacia e em juízo são lineares e isentas de contradições. Não consta nos autos qualquer prova de que as vítimas e as testemunhas quisessem incriminar o acusado injustamente, sobretudo porque sequer o conheciam, não havendo motivos, portanto, para que não se dê crédito às suas declarações. Como é cediço, nos crimes de roubo, a palavra da vítima é considerada preponderante pela jurisprudência:

"As palavras da vítima, em se tratando de delitos patrimoniais, assumem especial relevância, desde que, como na hipótese vertente, mostrem-se firmes, porquanto não é comportamento usual de quem sofreu um assalto incriminar alguém, sabendo ser tal pessoa inocente, na medida em que a vítima visa tão somente à punição do responsável pelo delito" (Rel. Pedro Gagliardi, Apel. nº 990.09.153421-8, 15ª Câ. Criminal, j. em 15.12.09).

No que se refere à causa de aumento de pena, é certo que sua incidência restou amplamente comprovada no decorrer da instrução, haja vista as declarações das vítimas, bem como, pelas imagens obtidas nas câmeras de segurança do momento da prática do delito (documento de fls. 172/174), no sentido de que o acusado, junto com outro indivíduo, anunciaram o assalto e em seguida subtraíram os aparelhos celulares Samsung J2 Prime, Motorola e Apple/Iphone 11, avaliados no total de R\$ 4.000,00, pertencentes às vítimas, assim como a quantia de quantia R\$ 80,00 pertencente a Isidio Vespasiano da Silva e o veículo Chevrolet/Onix 10MT Joy, de placas QQJ-3463. Assim, não resta dúvida a respeito do reconhecimento da majorante de concurso de pessoas.

Por fim, considerando que foram atingidos patrimônios de vítimas diferentes, deve incidir a majorante do concurso formal de delitos, por se tratar do mesmo contexto fático.

Com efeito, a prova dos autos, ora analisada, é bastante segura e indubitosa acerca da participação do acusado na empreitada criminosa. Diante de tal contexto probatório, é de rigor a condenação do réu.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, levando-se em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é portador de maus antecedentes, haja vista a existência de sentenças condenatórias transitadas em julgado inaptas a gerar reincidência (certidões de fls. 57/63 e 64/82), de tal sorte que a pena deve ser aumentada em 1/5 (um quinto), fixando-a em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses, 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é reincidente (fls. 122), mas tal circunstância será compensada com a atenuante da confissão espontânea, de modo que mantenho a pena no patamar acima fixado.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, contudo, há causa de aumento do roubo prevista no artigo 157, §2º, inciso II, a qual implica em aumento de 1/3, resultando em de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Incide, ainda, a majorante do concurso formal prevista no artigo 70 do Código Penal. Tratando-se de dois delitos, aplica-se o aumento mínimo de 1/6, resultando em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias multa.

O regime de cumprimento de pena para o réu não pode ser outro que não seja o fechado. Pois, além do quantum da pena, o abrandamento do regime se mostra incompatível com o histórico criminal do réu. Trata-se de condenado portador de péssimos antecedentes, bem como é reincidente. Tais características, aliadas às circunstâncias judiciais desfavoráveis, indicam a adequação do regime mais gravoso para desconto da pena corporal, pese a quantidade de pena.

Inviável, pelos mesmos motivos, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, tampouco a suspensão condicional da pena.

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão

em regime inicial fechado e pagamento de 18 (dezoito) dias multa.
O dia multa fica fixado no mínimo legal, considerando a situação econômica do acusado declarada em sede de interrogatório.
Considerando que o acusado já ostenta condenação transitada em julgado, tendo respondido a este feito encarcerado, é evidente que sua custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, de modo que nego-lhe o direito de apelar em liberdade.
Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.
Fixo os honorários da patrona do réu pelo valor máximo da tabela para tal situação, expedindo-se certidão oportunamente.
Transitada em julgado, intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de 10 dias, sob pena de execução.
Registre-se e cumpra-se. Publicada em audiência de tudo saem os presentes cientes, intimados e advertidos.

São Caetano do Sul, 08 de fevereiro de 2022.

PEDRO CORRÊA LIAO - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA